



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-545-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 23 de Mayo de 2025

Referencia: Expediente N° 17438/2018 - Autorización de compensación dineraria por calle no cedida a FIDUCIARIA AVELLANEDA S.A..-

VISTO el Decreto-Ley N° 6769/1958 (y sus modificatorias), el Código de Ordenamiento Urbano (texto ordenado por Decreto N° 2076/2022), los Decretos Nros. 563/2018 y 2076/2022, el Expediente N° 17438/2018; y

Considerando:

Que por el Decreto N° 563/2018 se autorizó a FIDUCIARIA AVELLANEDA S.A. a construir una Urbanización Especial con destino a Vivienda Unifamiliar Agrupada y Vivienda Multifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección C, Fracción I, Parcela 3d, ubicado con frente a las calles Nicolás Avellaneda, Isabel La Católica y Clemente Onelli, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;

Que dicha autorización se sujetó al cumplimiento de las Condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas allí establecidas;

Que entre las Condiciones Administrativas establecidas en el apartado C2 se requirió, respecto de la calle Liniers, la iniciación de un expediente ante la Dirección General de Catastro a fin de determinar la compensación de la superficie afectada en los términos del artículo 1.2.3.1 del Código de Ordenamiento Urbano;

Que en fecha 20 de diciembre de 2018, FIDUCIARIA AVELLANEDA S.A. inició el expediente del visto a fines de efectivizar la compensación dineraria por la superficie no cedida de 3.345,9 m2, que hubiese correspondido a la prolongación de la calle Liniers en la traza entre las calles Clemente Onelli e Isabel La Católica;

Que la Dirección de Catastro y la Dirección General de Obras Particulares informaron que la superficie a compensar correspondiente a la calle Liniers es de Tres mil trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados con noventa décímetros cuadrados (3.345,90 m2);

Que a los fines de determinar el precio final de la superficie a compensar se requirió al Banco de la Provincia de Buenos Aires una tasación oficial, en su carácter de organismo público competente a tal efecto;

Que el Banco de la Provincia de Buenos Aires efectuó el avalúo de la superficie afectada, considerando su ubicación, entorno, posibilidades de uso y explotación dado en el proyecto inmobiliario en la parcela en cuestión, en un valor estimado de venta de NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$995.000.000.-);

Que la Dirección General de Ordenamiento Urbano opinó que: *“Según lo expuesto, efectivamente la calle Liniers, en su traza entre la Av. Andrés Rolón y calle Segundo Fernandez, se ve interrumpida por la conformación de un tejido urbano con macizos que fueron consolidándose residencialmente, sin requerir la apertura ni el completamiento de la*

traza de la calle Liniers. Entre esos macizos se encuentran varias fracciones, entre ellas, la del predio Nacional del Román Rossell lindero a la parcela de referencia. Por tal motivo, sería factible la no apertura de este tramo de la calle Liniers y su compensación en los términos del art. 1.2.3.1. apart. 2.a. del Código de Ordenamiento Urbano”;

Que la Secretaría de Hacienda y Finanzas informó que “...el pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 61417/3 a nombre de la Municipalidad de San Isidro (CUIT N° 33-99900070-9) que mantiene en el Banco de la Provincia de Buenos Aires con CBU N° 0140028101509606141737...” y que “...una vez realizada la transferencia, se solicita remitir a pagos.tesoreria@sanisidro.gob.ar copia de la constancia a fin de realizar el ingreso y emitir el recibo correspondiente.”;

Que la Dirección de Catastro y la Dirección General de Ordenamiento Urbano, ambas dependientes de la Secretaría de Planeamiento Urbano, la Secretaría de Hacienda y Finanza y la Asesoría Legal Municipal, han tomado la intervención de sus respectivas competencias;

Que, en virtud de lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar a FIDUCIARIA AVELLANEDA S.A. a compensar dinerariamente la superficie de terreno de Tres mil trescientos cuarenta y cinco metros cuadrados con noventa decímetros cuadrados (3.345,90m2) no cedida de la calle Liniers, en la traza entre las calles Clemente Onelli e Isabel La Católica.-

ARTÍCULO 2°.- Determinar el monto de la compensación dineraria, autorizada por el artículo 1° del presente decreto, en PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES (\$995.000.000.-).-

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a FIDUCIARIA AVELLANEDA S.A. que la compensación dineraria deberá ser abonada mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente N° 61417/3 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a nombre de la Municipalidad de San Isidro (CUIT N° 33-99900070-9), CBU N° 0140028101509606141737, y remitir copia de la constancia a “pagos.tesoreria@sanisidro.gob.ar”, dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos desde notificado el presente decreto, bajo apercibimiento de dar por desistida la compensación dineraria.-

ARTÍCULO 4°.- Los fondos recibidos por la compensación dineraria serán destinados a una partida especial destinada a financiar expropiaciones para apertura de calles, ampliación, construcción y equipamiento de espacios públicos, de acuerdo a los dispuesto en el Artículo 1.2.3.1, inciso 2, punto A del Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro.-

ARTÍCULO 5°.- Notificar el presente Decreto a la parte interesada, FIDUCIARIA AVELLANEDA S.A.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Hacienda y Finanzas y la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.05.22 17:09:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2025.05.23 09:28:49 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.05.23 10:37:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro